



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्रधिकार प्रांकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, बुद्धवार, 4 फिब्रवरि 1998/1920 शक

New Delhi, Wednesday, 4th February 1998

புது தில்லி, 1998, பிப்ரவரி திங்கள் 4, புதன்கிழமை

Ministry of Law, Justice and Company Affairs
(Legislative Department)

New Delhi, the 4th February 1998

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம்
(சட்டமியற்றத் துறை)

புது தில்லி 4, பிப்ரவரி 1998

The translation in Tamil of the Cutchi Memons Act, 1938 (10 of 1938), The Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), The Foreign Recruiting Act, 1874 (4 of 1874), The Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 (56 of 1976), The Economic Offences (Inapplicability and Limitation) Act, 1974 (12 of 1974), The Married Women's Property Act, 1874 (3 of 1874), The Anand Marriage Act, 1909 (7 of 1909), The Post Office Cash Certificates Act, 1917 (18 of 1917), The Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), The Exchange of Prisoners Act, 1948 (58 of 1948), The Hindu Marriages (Validation of Proceedings) Act, 1960 (19 of 1960), The Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981), The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 (3 of 1984), The Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 (42 of 1991), The Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), The Indian Bills of Lading Act, 1856 (9 of 1856), The Epidemic Diseases Act, 1897 (3 of 1897), The Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies) Act, 1949 (54 of 1949), The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976

(11 of 1976) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative Texts there of in Tamil under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

கச்சிமெமன்கள் சட்டம், 1938 (10/1938), சர்க்கரை வளர்ச்சி நிதியச் சட்டம், 1982 (4/1982), அயல்நாட்டிற்கு ஆளேடுத்தல் சட்டம், 1874 (4/1874), பீடித்தொழிலாளர்கள் நல்வாழ்வு மேல்வரிச் சட்டம், 1976 (56/1976), பொருளியல் குற்றச்செயல்கள் (வரம்பு பொருத்துறாமைச்) சட்டம், 1974 (12/1974), திருமணமான மகவிரின் சொத்துச் சட்டம், 1874 (3/1874), ஆனந்த் திருமணச் சட்டம், 1909 (7/1909) அஞ்சலகப் பண உறுதிச் சான்றுகள் சட்டம், 1917 (18/1917), தூதரக மற்றும் துணைத் தூதரக அலுவலர்கள் (ஆணை மொழிகள் மற்றும் கட்டணங்கள்) சட்டம், 1918 (41/1918), கைதிகள் பரிமாற்றச் சட்டம், 1948 (58/1948), இந்துத் திருமணங்கள் (நடவடிக்கைகளைச் செல்லுந்தன்மையுடையனவாக்குதல்) சட்டம், 1960 (19/1960), திரைப்படத் தொழிலாளர்கள் நலப்பாட்டு நிதியச் சட்டம், 1981 (33/1981), பொதுச் சொத்திற்குச் சேதம் விளைவித்தலைத் தடுத்தல் சட்டம், 1984 (3/1984), வழிபாட்டு இடங்கள் (தனியுறுவகையங்கள்) சட்டம், 1991 (42/1991), பகைவர் சொத்துச் சட்டம், 1968 (34/1968), இந்தியக் கப்பற்சரக்குப் பட்டியல்கள் சட்டம், 1856 (9/1856), கொள்ளை நோய்கள் சட்டம், 1897 (3/1897), தொழில்துறைப் பூசல்கள் (வங்கித் தொழில் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுமங்கள்) சட்டம், 1949 (54/1949), விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிவோர் (பணிவரைக் கட்டுகள்) சட்டம், 1976 (11/1976) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973)இன் பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

வழிபாட்டு இடங்கள் (தனியுறு வகையங்கள்) சட்டம், 1991

(சட்ட எண் 42/1991)

[1991, செப்டம்பர் 18]

1947 ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாளன்று இருந்தவாறான வழிபாட்டு இடம் எதனையும் உருமாற்றம் செய்வதைத் தடை செய்வதற்கும், வழிபாட்டு இடம் எதனின் சமயத்தன்மையினையும் பேணுவதற்கு வகைசெய்வதற்கும், அத்துடன் தொடர்புற்ற அல்லது அதனோடு சார்வுறுவான பொருட்பாடுகளுக்குமான ஒரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் நூற்பத்து இரண்டாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாகு :—

குறுந்
தலைப்பு,
அளவுகை
மற்றும்
தொடக்கம்.

1. (1) இந்தச் சட்டம், வழிபாட்டு இடங்கள் (தனியுறு வகையங்கள்) சட்டம், 1991 என்று வழங்கப்பெறும்.

(2) இது, ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் நீங்கலாக, இந்தியா முழுவதையும் அளாவி நிற்கும்.

(3) 3, 6, 8 ஆகிய பிரிவுகளின் வகையங்கள் உடனடியாகச் செல்லாற்றல் பெறும், மேலும், இந்தச் சட்டத்தின் எஞ்சியிருக்கிற வகையங்கள், 1991 ஜூலை 11ஆம் நாளில் செல்லாற்றல் பெற்றதாகக் கொள்ளப்படும்.

பொருள்
வயைபறைகள்

2. இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி,—

(அ) “இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கம்” என்பது, 1991 ஜூலை 11ஆம் நாளில் இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கம் என்று பொருள்படும் ;

(ஆ) “உருமாற்றம் செய்தல்” என்பது, அதன் இலக்கண மாறுதல்களுடன், இயல்பு எதுவேயாயினுமான மாறுதலை அல்லது மாற்றம் செய்தலை உள்ளடக்கும் ;

(இ) “வழிபாட்டு இடம்” என்பது, என்ன பெயரால் வழங்கப்படுமாயினும் ஓர் இதற்குக் கோயில், மசூதி, சீக்கியக் கோவில், கிறித்துவக் கோயில், மடாலயம் அல்லது சமயம் சார்ந்த கிளைஒன்றின் அல்லது அதன் பிரிவு ஒன்றின் பிற பொது சமய வழிபாட்டு இடம் எதுவும் என்று பொருள்படும்.

வழிபாட்டு
இடங்களை
உருமாற்றம்
செய்வதற்குத்
தடை.

3. நபர் எவரும், சமயம் சார்ந்த கிளை ஒன்றின் அல்லது அதனின் பிரிவு ஒன்றின் வழிபாட்டு இடம் எதனையுமோ அதே சமயம் சார்ந்த கிளையின் வேறுபட்ட பிரிவு ஒன்றின் வழிபாட்டு இடம் ஒன்றாகவோ அல்லது வேறுபட்ட ஒரு சமயம் சார்ந்த கிளையின் வழிபாட்டு இடம் ஒன்றாகவோ அல்லது அதனின் பிரிவு ஒன்றின் வழிபாட்டு இடமொன்றாகவோ உருமாற்றம் செய்தல் ஆகாது.

குறித்த சில
வழிபாட்டு
இடங்களின்
சமயத்தன்மை
குறித்து
விளம்புகை
மற்றும் நீதி
மன்றங்களின்
அதிகார
வரம்பிற்குத்
தடை
முதலியன.

4. (1) 1947 ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாளன்று நிலவி வந்த ஒரு வழிபாட்டு இடத்தின் சமயத் தன்மையானது, அந்த நாளில் நிலவி இருந்தவாறு அதேபோன்று தொடர்ந்திருக்கும் என்று ஈங்கிதனால் விளம்பப்படுகிறது.

(2) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்தன்று 1947 ஆகஸ்ட் 15 ஆம் நாளில் இருக்கும் வழிபாட்டு இடம் ஒன்றின் சமயத் தன்மையினை உருமாற்றம் செய்தல் பொறுத்தவரையிலான உரிமை வழக்கு, மேன்முறையீடு அல்லது பிற நடவடிக்கை எதுவும், நீதிமன்றம், தீர்ப்பாயம் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு எதன் முன்பும் முடிவுறாநிலையில் இருக்குமாயின், அது அற்றுப்போகும். மற்றும் அத்தகைய பொருட்பாடு எதனையும் பொறுத்தவரையிலான உரிமைவழக்கு, மேன்முறையீடு அல்லது பிற நடவடிக்கை எதுவும், அத்தகைய தொடக்கத்தன்று, அல்லது அதற்குப் பின்பு நீதிமன்றம், தீர்ப்பாயம் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு எதிலும் தொடருவதற்கு உற்றது ஆகாது ;

வரம்புரையாக : உரிமை வழக்கு, மேல்முறையீடு அல்லது பிற நடவடிக்கை எதுவும், 1947 ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாளுக்குப் பின்பு அத்தகைய இடம் ஒன்றின் சமயத் தன்மையில் உருமாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்ற அடிப்படையின் பேரில், தொடுக்கப்பட்டு அல்லது தாக்கல் செய்யப்பட்டு, இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத் தன்று முடிவுறாத நிலையில் இருக்குமாயின், அத்தகைய உரிமை வழக்கு, மேல் முறையீடு அல்லது பிற நடவடிக்கை அவ்வாறு அற்றுப்போதல் ஆகாது, மற்றும் அத்தகைய உரிமைவழக்கு, மேல்முறையீடு அல்லது பிற நடவடிக்கை ஒவ்வொன்றும் உட்பிரிவு (1)இன் வகையங்களுக்கு இணங்கத் தீர்வு செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(3) உட்பிரிவு (1) மற்றும் உட்பிரிவு (2)இல் அடங்கியுள்ள எதுவும்,—

(அ) தொன்மையான மற்றும் வரலாற்று நினைவுச் சின்னமாக அல்லது தொல்பொருள் ஆய்வுமனையாக அல்லது தொன்மையான நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் தொல்பொருள் ஆய்வுமனைகள் மற்றும் எஞ்சி நிற்பவைகள் சட்டம், 1958 வாயிலாக அல்லது அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற சட்டம் எதனின் வாயிலாகவும் பாதுகாக்கப் பட்டுள்ள எஞ்சி நிற்பவை எதுவும், சொல்லப்பட்ட உட்பிரிவுகளில் சுட்டப்பட்டுள்ள வழிபாட்டு இடம் எதற்கும்,

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்திற்கு முன்பு ஒரு நீதிமன்றத் தினால், தீர்ப்பாயத்தினால் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பினால் அறுதியாக முடிபு செய்யப்பட்டுள்ள, அறுதி செய்யப்பட்டுள்ள அல்லது தீர்வு செய்யப்பட்டுள்ள, உட்பிரிவு (2)இல் சுட்டப்பட்டுள்ள பொருட்பாடு எதையும் பொறுத்த, உரிமை வழக்கு, மேன்முறையீடு அல்லது பிற நடவடிக்கை எதற்கும்,

(இ) அத்தகைய தொடக்கத்திற்கு முன்பு தரப்பினர்கள் தங்களுள் குள்ளேயுள்ள தரப்பினர்களால் அறுதிசெய்யப்பட்டுள்ள அத்தகைய பொருட்பாடு எதனையும் பொறுத்த பூசல் எதற்கும்,

(ஈ) குறிப்பிசைவு வாயிலாக அத்தகைய தொடக்கத்திற்கு முன்பு, அத்தகைய இடம் எதிலும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள உருமாற்றம் எதற்கும்,

(உ) அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள சட்டம் எதனின்படியும் காலவரையறை காரணமாக தடைசெய்யப்பட்டிருக்கிற நீதிமன்றம், தீர்ப்பாயம் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு எதிலும் எதிர்த்துரைக்கப் படுவதற்கு உள்ளாகாத அது அத்தகைய தொடக்கத்திற்கு முன்பு அத்தகைய இடம் எதிலும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள உருமாற்றம் எதற்கும்,

பொருந்துறாது.

5. இந்தச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள எதுவும், உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்திலுள்ள அயோத்தியில் அமைந்திருக்கிற இராம ஜென்ம பூமி—பாபர் மசூதி எனப் பொதுவாக அறியப்பட்ட அந்த இடத்திற்கு அல்லது வழிபாட்டு இடத்திற்கு மற்றும் அந்த மேற்சொன்ன இடம் தொடர்பான அல்லது வழிபாட்டு இடம் தொடர்பான உரிமைவழக்கு, மேன்முறையீடு அல்லது பிற நடவடிக்கை எவற்றிற்கும் பொருந்துறாது.

இராம ஜென்ம பூமி—பாபர் மசூதிக்கு இந்தச் சட்டம் பொருந்துறா வதில்லை.

6. (1) பிரிவு 3இன் வகையங்களை மீறுகிற எவராயினும், முன்று ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவிற்குச் சிறைத்தண்டனை விதித்து தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார் மற்றும் அபராதத்திற்கும் கூட உள்ளாவார்.

பிரிவு 3இன் ஆண்டுகள் கால தண்டனை.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படி தண்டிக்கப்படத்தக்க குற்றச்செயல் எதனையும் செய்வதற்கு முயற்சி செய்கிற அல்லது அத்தகைய குற்றச்செயல் செய்யப்படுமாறு செய்வதற்கு முயற்சி செய்கிற எவராயினும், மற்றும் அத்தகைய முயற்சியில் அந்தக் குற்றச்செயலைச் செய்யும் நோக்கில் செயல் எதனையும் செய்கிற எவராயினும், அந்தக் குற்றச்செயலுக்காக வகைசெய்யப்பட்டுள்ள தண்டனை விதித்துத் தண்டிக்கப்படத் தக்கவராவார்.

(3) உட்பிரிவு (1)இன்படி தண்டிக்கப்படத்தக்க குற்றச்செயலுக்கு உடந்தையாகவோ அதைச் செய்யும் ஒரு குற்றமுறு சதியின் தரப்பினராகவோ இருக்கிற எவராயினும், அத்தகைய குற்றச்செயலானது அத்தகைய குற்ற உடந்தையின் விளைவாகவோ அல்லது அத்தகைய குற்றமுறு சதியையொட்டி செய்யப்படுவதாக அல்லது செய்யப்படாததாக இருந்தாலும், மற்றும் இந்தியத் தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 116இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறு இருப்பினும், அந்தக் குற்றச்செயலுக்காக வகைசெய்யப்பட்டுள்ள தண்டனை விதித்துத் தண்டிக்கப்படத் தக்கவராவார்.

7. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற சட்டம் எதிலும் அடங்கியுள்ளவற்றுடன் அல்லது இந்தச் சட்டம் அல்லாத பிற சட்டம் ஒன்றின் பயன்திறனால் செல்திறமுடைய முறையாவனம் எதிலும் முரணாக எதுவும் இருப்பினும், செல்திறம் உடையது ஆகும்.

இந்தச் சட்டம் பிற செய் சட்டங்களை மேலோங்கி நிற்கும்.

சட்டம்
43/1961இன்
திருத்தம்.

8. மக்கள் சார்பாற்றச் சட்டம், 1951இன் பிரிவு 8 இன், உப்பிரிவு (1) இல்,—

(அ) கூறு (ஐ) இல், “அல்லது” என்ற சொல் இறுதியில் புகுத்தப் படுதல் வேண்டும்;

(ஆ) கூறு (ஐ) இக்குப் பின்பு, அவ்வாறு திருத்தம் செய்யப்பட்டவாறு, பின்வரும் கூறு புகுத்தப்படுதல் வேண்டும், அதாவது.—

“(ஒ) வழிபாட்டு இடங்கள் (தனியுறு வகையங்கள்) சட்டம், 1991 இன் (வழிபாட்டு இடமொன்றினை உருமாற்றம் செய்யும் குற்றச் செயல்) பிரிவு 6.”